

1502277-06.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de denúncia anônima reportando o tráfico de drogas no local.

E ainda os policiais visualizaram o acusado traficando no local. O réu já possui outra condenação por delito da mesma espécie, o que demonstra estar inserido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais -, a quantidade e variedade da droga - e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502277-06.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502277-06.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271017/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 20647511 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 364/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2271017 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SOUZA DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", Lei nº. 11.343/06, sob a acusação de que no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Aracaju, 1, viela, bairro Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Barueri-SP, o acusado trazia consigo já individualizadas [33 porções de maconha (31,1g), 6 porções de skunk (3g), 86 pedras de crack (11,23g), 40 invólucros de cocaína (21,4g), 23 microtubos de cocaína (3,58g)], para entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo fls. 28/32).

O réu, devidamente notificado (fls. 84) e citado nesta oportunidade, apresentou defesa preliminar (fls. 107/108), o que não obstou ao recebimento da denúncia (fls. 110/112), sendo designada audiência una de instrução e julgamento. Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final, o acusado foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 28/32 e 135/138), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09/10), optou em permanecer calado e somente manifestar-se me Juízo.

Em Juízo, confessou a imputação nos exatos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

Doutro lado, as testemunhas Luiz Felipe Ananias de Oliveira e Rafael Oliveira Melo, policiais civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que narraram que em trabalho investigativo de denúncia anônima, dirigiram-se ao local dos fatos e avistaram o acusado traficando no local. As drogas foram encontradas na posse do agente, além da quantia de R\$ 10,00.

Em Juízo, Luiz Felipe narrou os fatos da mesma maneira, informando que ficaram cerca de dez minutos analisando a situação e viram o réu praticando a traficância. Fizeram a abordagem e com ele foram localizadas as drogas descritas na denúncia, bem como certa quantia em dinheiro.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos agentes devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria:

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou claro que os policiais não conheciam o acusado anteriormente, somente efetuaram a abordagem após trabalho investigativo de denúncia anônima reportando o tráfico de drogas no local.

E ainda os policiais visualizaram o acusado traficando no local. O réu já possui outra condenação por delito da mesma espécie, o que demonstra estar inserido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais -, a quantidade e variedade da droga - e a dinâmica da prisão do acusado - deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal, tendo em vista a enorme quantidade e variedade de entorpecentes localizados em poder do

acusado. Aumento a pena em 1/6.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, processo nº 1501605-66.2019.8.26.0542 (fls. 37/38), no entanto, diante da confissão espontânea, compenso as circunstâncias e mantenho a pena como acima declarada.

Não há atenuantes ou outras agravantes a serem observadas, nem causas de aumento.

Vale destacar que não pode haver diminuição da pena com base no art. 33, §4º, da Lei 11343/06, pois, como acima já exposto, o acusado é reincidente pelo mesmo delito.

Pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Tratando-se de réu reincidente, verificando-se a hediondez da sua conduta, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas traz nefastas consequências à sociedade, o único regime possível, no presente caso, é o FECHADO.

Não é possível, ainda, a aplicação do artigo 387, do Código de Processo Penal e aplicação da detração penal, pois o acusado não preenche sequer o requisito temporal e não há informações nos autos acerca do seu comportamento carcerário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", Lei nº. 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, sobretudo o fato dele ser reincidente específico na traficância, indicando que sua liberdade poderá colocar em risco a ordem e a saúde pública, nego-lhe o direito de apelar em liberdade desta.

Recomende-o na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, por se tratar de fruto do tráfico de drogas, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual

P.R.I.C.

Barueri, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA